



Avenant n°3 au temps de travail du personnel non cadre

Entre les soussignés

Raison sociale TLD EUROPE
Siège social Le BOURG ; 79420 Saint LIN
N° SIREN 34099154600029
Représenté par Nicolas COURTIER en qualité de DRH

d'une part

Et

Monsieur JC PERON, délégué syndical CGT M.T.L ;
Monsieur P GUICHARD, délégué syndical CGT S.T.L ;
Monsieur A GORRY, délégué syndical CFDT S.T.L ;

d'autre part,

1. Préambule

La durée du temps de travail du personnel non cadre a fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux le 18 décembre 1998, et de deux avenants en dates des 26 juin 2002 et 21 avril 2004.

TLD EUROPE connaît des variations pluriannuelles d'activité du fait que son marché est tributaire de la conjoncture internationale. Ces variations impactent directement et brutalement l'entreprise dont les marchés sont essentiellement hors du marché national et donc sensibles aux crises telles que : événements du 11 septembre 2001, retournement de l'économie mondiale provoqué notamment par la crise financière mondiale actuelle...

Ces situations peuvent contraindre l'entreprise à programmer des périodes non travaillées ce qui engendre des baisses de revenus et de cotisations importantes pour des salariés par la mise en place du chômage partiel.

Actuellement plusieurs possibilités se présentent dans l'entreprise afin d'absorber (sur un rythme annuel) ces fluctuations d'activité :

- La modulation du temps de travail qui permet, sur une période considérée, d'alterner les périodes d'activité hautes et basses et n'engendre pas de baisse de revenus pour le salarié.
- Le chômage partiel, dont les modalités de mise en œuvre et d'indemnisation viennent d'être revues. Le chômage partiel génère une perte de salaire net et de cotisations pour le salarié.

Suite aux discussions qui se sont tenues lors des Négociations Annuelles Obligatoires ayant fait l'objet d'un procès verbal d'accord en date du 23 février 2009, les partenaires sociaux ont élaboré conjointement les présentes modalités afin de mettre en place un système équitable dans une logique de gains mutuels, afin de limiter au maximum le recours éventuel au chômage partiel et d'en diminuer les conséquences sociales attendues.

Les négociateurs ne souhaitent pas, par le présent accord, remettre en cause l'accord sur la durée du temps de travail de 1998, mais en adapter temporairement le périmètre de calcul de la durée du travail (pluriannuel).



En conséquence de quoi ils réaffirment ici leur volonté de continuer à appliquer dans leur intégralité les autres modalités de l'accord du 18 décembre 1998 et de ses avenants successifs (avenant du 26 juin 2002 et avenant du 21 avril 2004).

2. Modulation du temps de travail

La modulation annuelle du temps de travail est étendue à tous les services non encore concernés, à savoir les services « non directement liés aux ateliers » dont la liste figure en annexe jointe.

3. Modulation pluriannuelle du temps de travail

Les partenaires sociaux décident, dans une logique de gains mutuels de déroger – pour une durée déterminée - aux dispositions légales et à l'accord de modulation sur les modalités de calcul et de gestion du temps de travail. Dans ce cadre ils décident de la possibilité de reporter des heures de travail non effectuées en 2009 sur les années postérieures.

Ces dispositions ont un caractère exceptionnel.

Afin de cadrer le fonctionnement de cette modulation pluriannuelle les partenaires sociaux conviennent d'instituer les règles de fonctionnements suivantes :

- Le report d'heures non travaillées en 2009 est limité à 70 heures,
- Les heures non effectuées en 2009 seront récupérées dans un délai maximal de 2 ans avec une fin fixée conjointement au 31/12/2011.
- Un calendrier prévisionnel de récupération sera présenté aux CE dès que possible.
- Un point sera fait à chaque CE et au CCE sur l'état de la récupération des heures reportées,
- Les heures seront récupérées dès que possible.
- La fin de l'accord est fixée à la date à laquelle les heures non réalisées en 2009 seront intégralement récupérées avec une limite longue ferme fixée au 31/12/2011 (premier des deux termes échu).
- Les heures récupérées ne sont pas considérées comme heures supplémentaires ni intégrées au temps de travail de l'année au cours de laquelle elles sont récupérées.

Dans le cas où les heures ne seraient pas récupérées en totalité le 31/12/2011 celles-ci ne seraient plus dues par le salarié à l'entreprise.

4. Modulation pluriannuelle et chômage partiel

Dans le cas où cet accord ne suffirait pas à éviter le recours au chômage partiel, la Direction envisagera les possibilités pour signer éventuellement une convention avec l'état pour passer l'indemnisation du chômage partiel de 60 à 75 % dans le cadre des dispositions légales nouvellement mises en œuvre.



5. Durée de l'accord

Cet accord entrera en vigueur au 1^{er} janvier 2010 dans le cas où des heures de travail n'auront pu être réalisées en 2009 et nécessiteront un report et une récupération sur la période prévue par le présent accord.

La fin de cet accord est déterminée par la fin de la récupération des heures non réalisées en 2009 et en tout état de cause le 31/12/2011.

6. Dépôts

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-6 du Code du travail et aux dispositions du Décret du 17 mai 2006, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur et après le délai d'opposition de 8 jours, en un **exemplaire** original adressé par courrier à la DDTE des DEUX SEVRES et une version sur support électronique, non signée des parties à la DDTE des DEUX SEVRES par email à l'adresse suivante : dd-79.accord-entreprise@travail.gouv.fr accompagné d'un bordereau de dépôt et de la liste des établissements au sein desquels cet accord est applicable.

La signature de cet accord a été notifiée aux organisations syndicales et à la direction de TLD EUROPE le 16 juin 2009.

Un exemplaire papier signé sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NIORT.

Fait à Saint LIN le mardi 16 juin 2009

Pour le Personnel

JCP PERON Délégué Syndical CGT
MONTLOUIS sur LOIRE

P GUICHARD Délégué Syndical CGT Saint
LIN

A GORRY Délégué Syndical CFDT Saint LIN

Pour la Société

Nicolas COURTIER DRH